

1521881-85.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... acabaria por revelar a prática de tráfico de entorpecentes por sua pessoa, acabou por se desfazer rapidamente da sacola, atirando-a ao chão.

Segundo a exordial, não obstante, esse descarte apressado foi percebido pelos guardas municipais. Restando, assim, evidenciado que um ato criminoso estaria em andamento, possivelmente tráfico de drogas, os guardas municipais decidiram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1521881-85.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521881-85.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2261543/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 27637103 - 49º D.P.

SAO MATEUS, 2261543 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO VILELA DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

EDUARDO VILELA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia (fls. 1/3), no dia 23 de setembro de 2022, por volta das 20h15, na Rua Oscarito, nº 100, Vila Bela, nesta urbe, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 80 porções de cocaína (27,5 g), 186 porções de cocaína na forma de crack (36 g) e 247 porções de maconha (570,5 g), conforme Boletim de Ocorrência às fls. 25/28, Auto de Exibição e Apreensão às fls. 9/10 e Laudo de Constatação às fls. 21/24.

Narra a denúncia que, segundo apurado, guardas civis passavam pelo local dos fatos quando avistaram EDUARDO, com uma sacola em seu poder. Na ocasião, ele estava na companhia do adolescente Gabriel Rodrigues de Oliveira. Sucedeu que EDUARDO, tendo

notado que os guardas municipais estavam nas proximidades e temendo uma abordagem, a qual acabaria por revelar a prática de tráfico de entorpecentes por sua pessoa, acabou por se desfazer rapidamente da sacola, atirando-a ao chão. Segundo a exordial, não obstante, esse descarte apressado foi percebido pelos guardas municipais. Restando, assim, evidenciado que um ato criminoso estaria em andamento, possivelmente tráfico de drogas, os guardas municipais decidiram abordar EDUARDO e o adolescente Gabriel.

É da inicial que, na aludida sacola, os guardas civis encontraram diversos entorpecentes, fracionados na forma como usualmente são empregados no tráfico, conforme Auto de Exibição e Apreensão às fls. 9/10. Nada de ilícito foi encontrado em poder do adolescente Gabriel.

Interrogado em Delegacia, EDUARDO negou a prática delitiva (fls. 15/16).

Assim, a inicial acusatória conclui que as circunstâncias que envolveram os fatos, ou seja, a forma como a droga foi encontrada – devidamente fracionada e acondicionada em embalagens prontas para o consumo –, indicam que os entorpecentes se destinavam ao comércio ilícito.

Por decisão proferida em audiência de custódia realizada aos 24 de setembro de 2022, a prisão em flagrante do autuado foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (fls. 39/42).

Aos 30 de setembro de 2022, foi impetrado o Habeas Corpus nº 2233104-96.2022.8.26.0000 a favor do indiciado (fls. 52/63) e, por r. decisão datada de 3 de outubro de 2022, a liminar pleiteada naqueles autos foi indeferida (fls. 64/67). Por decisão datada de 14 de outubro de 2022, foi determinada a notificação e citação do acusado, bem como foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 15 de dezembro de 2022 às 14h00 (fls. 82/83).

O Laudo de Exame Químico-Toxicológico nº 313.855/2022 foi juntado às fls. 89/92.

O réu foi citado (fls. 110/111) e o i. Defensor Público apresentou defesa prévia a seu favor, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado, bem como a revogação de sua prisão preventiva (fls. 115/117).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 18 de novembro de 2022 (fl. 118).

Aos 21 de novembro de 2022, o i. Promotor de Justiça manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 121/122).

Por decisão datada de 27 de novembro de 2022, foi concedida a liberdade provisória ao denunciado, subordinada à fiel observância das medidas cautelares de: a) comparecimento a todos os atos processuais, inclusive audiência designada para o dia 15 de dezembro de 2022, às 14h00, e comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades, bem como para eventual atualização de endereço; b) proibição de ausentar-se da Comarca por mais de oito dias sem prévia comunicação ao Juízo do lugar onde será encontrado e c) recolhimento domiciliar no período noturno (das 22 horas às 6 horas) e nos dias de folga (CPP, arts. 310 e 319), sob pena de revogação do benefício (fls. 124/126).

Aos 29 de novembro de 2022, o i. Defensor constituído pelo acusado juntou procuração aos autos (fl. 128).

Naquela mesma data, o réu foi colocado em liberdade (fls. 131/132).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as duas testemunhas guardas civis metropolitanos e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais.

O douto representante do Ministério Público requereu, em suma, o julgamento de integral procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da denúncia. A ilustre Defesa, por sua vez, requereu, em suma, seja a ação penal julgada improcedente, com a absolvição do Réu, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Sustentou, em síntese, que os guardas municipais não têm o porque incriminar o réu, mas a voz do Réu tem que ter credibilidade, pois ele mora a dez metros do local da abordagem, a mãe foi ao local. Sustentou que a autoria é duvidosa. Subsidiariamente, requereu seja fixada a pena no mínimo legal, seja reconhecida a menoridade, seja aplicado o redutor no máximo, com fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de

direitos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

A conduta imputada ao réu subsome-se ao tipo incriminador do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor, constatando-se a inegável autoria.

Houve realmente a prática de crime de tráfico de entorpecentes, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 6 e 11), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 9/10), pelo Laudo de Constatação (fls. 21/24), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 25/28), pelo Relatório Final de inquérito policial (fls. 71/73) e pelo Laudo de Exame Químico-Toxicológico nº 313.855/2022 (fls. 89/92), bem como pela prova oral colhida em juízo.

Com efeito, o Laudo Pericial de Exame Químico-Toxicológico nº 313.855/2022 revelou resultado positivo para as substâncias tetrahidrocannabinol, popularmente conhecida como “maconha”, e cocaína (fls. 89/92).

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha Edson Barreto de Sousa, guarda civil metropolitano, narrou, em síntese, que na data mencionada estava em patrulhamento e avistou o acusado e mais um adolescente próximo a um campo de futebol e quando eles avistaram começaram a andar e dispensaram uma sacola. Efetuaram a abordagem dos dois e com eles nada de ilícito foi encontrado. Foram verificar o conteúdo da sacola e foram encontradas as drogas. Foi uma atitude não comum, o fato de terem dispensado a sacola. Suspeitaram algum ato ilícito acontecendo. Não tinha conhecimento de ser um ponto de tráfico de drogas. Na sacola tinha maconha, crack e acha que também tinha cocaína. O réu Eduardo foi quem dispensou a sacola. No momento o réu negou ser o dono da sacola e alegou que foi ao local fumar entorpecente com o menor. Tem certeza que foi o réu que dispensou a sacola. Também foi ouvida em juízo a testemunha Natalício Vieira dos Santos, guarda civil metropolitano, que relatou, em suma, que a equipe estava patrulhando o perímetro quando avistou o Eduardo e o colega dele Gabriel, menor de idade e, estes, quando visualizaram a equipe, ficaram nervosos, abandonaram duas sacolas e saíram andando rapidamente. A equipe suspeitou e realizou a abordagem. No bolso de Eduardo localizaram alguns entorpecentes e na sacola que ele havia abandonado encontraram drogas. Ao avistarem a guarnição causou certo incômodo, onde Eduardo soltou as sacolas no chão. Nas duas sacolas tinham entorpecentes dentro. Tinha alguns trocados com Eduardo no bolso dele. Segundo o IC era mais de um quilo de entorpecentes. Foi o Eduardo que dispensou as sacolas. As drogas estava fracionadas, prontas para comercialização.

Ao ser interrogado em juízo, o Réu Eduardo negou a acusação. Narrou que está com 19 anos de idade. Mora com a mãe, dois irmãos e o padrasto. Estudou até a oitava série. Parou de estudar porque se envolveu com a vida errada. Já foi atrás de vaga, vai voltar a estudar ano que vem. Está fazendo um “bico” de ajudante de pedreiro. Era usuário de droga, mas não usa mais nada. Tem a dizer que não era do interrogando. Não conhecia os guardas civis metropolitanos. Não estava com sacola. Estava na companhia do adolescente Gabriel. Estava fazendo uso de droga, da maconha. Apresentaram a droga depois que a mãe apareceu. Tinha R\$ 18,00 na carteira. Não sabe de caderno.

No entanto, diante de todos os elementos de prova colhidos nos autos, a versão apresentada pelo réu restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-lo.

Com efeito, nenhum elemento foi colacionado a fim de que se demonstrasse sua versão. Consoante dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Segundo Julio Fabbrini Mirabete (Processo Penal, 18ª ed., Editora Atlas, 2007, pág. 258):

"ônus da prova ('onus probandi') é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal."

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos guardas civis metropolitanos foram coesos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou qualquer razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Dessa forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos guardas civis metropolitanos quanto à apreensão dos entorpecentes, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem em prol da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

A finalidade de narcotraficância foi perfeitamente evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: a) pela natureza das drogas apreendidas (maconha, crack e cocaína); b) pela considerável quantidade de drogas (634 gramas, fracionados em 513 porções, no total), incompatível com a condição de mero usuário; c) pelo dinheiro apreendido e d) pelas circunstâncias da prisão. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu trazia consigo as drogas que foram apreendidas para o fim de comercializá-las, sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como sua autoria. Dessa forma, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, no tocante à legalidade da prisão efetuada por guardas civis metropolitanos, consoante jurisprudência assente, é possível a abordagem e a prisão em flagrante feita pela Guarda Civil Municipal, registrando-se que, em situação de flagrante delito, a atuação dos agentes municipais tem amparo no disposto no artigo 301 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, vêm a lume elucidativos julgados:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO IDÔNEO. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO FLAGRANCIAL. GUARDA MUNICIPAL PODE PROMOVER PRISÃO EM FLAGRANTE. PRECEDENTES. 1. Não de registra irregularidade na prisão em flagrante promovida por guardas municipais, estando suas condutas amparadas pelo art. 301 do Código de Processo Penal, que dispõe que qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, como ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes. 2. Conforme entendimento da Sexta Turma desta Corte Superior, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa. (...)" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). 4. Agravo regimental improvido. (STJ, 6ª Turma, AgRg no HC nº 661.569/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II In casu, a eg. Corte de origem consignou que a prisão se deu mediante fundada razão, que residiu na campana realizada após denúncia recebida pelos guardas municipais, que flagraram o ora agravante, em conjunto com adolescente, em intensa movimentação, típica de comércio ilícito de entorpecentes. Não obstante, houve a apreensão de drogas e dinheiro na ocasião, reforçando, concretamente, a necessidade da atuação dos policiais. III - A realização de prisão em flagrante e revista pessoal por guardas municipais não encontra óbice na legislação e jurisprudência, sobretudo porque tratava-se de flagrante delito por tráfico ilícito de substância entorpecente, crime de natureza permanente. IV - Nesse sentido, 'assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo;

todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal (HC n. 471.229/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 1º/3/2019)' (AgRg no HC n. 675.922/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/8/2021). (...) Agravo regimental desprovido." (STJ, 5ª Turma, AgRg no HC nº 664.592/SP, Rel. Min. Jesuino Rissato, Desembargador Convocado do TJDF, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVA DECORRENTE DE BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA REVISTA PESSOAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os agentes da guarda municipal realizaram a abordagem após visualizarem o paciente 'rapidamente se afastar de outras pessoas e dispensar drogas'. Neste contexto, é legítima a prisão em flagrante realizada pela guarda municipal, quando verificada a situação de flagrância, precedida de justa causa para a revista pessoal. 2. Agravo regimental desprovido." (STJ, AgRg no HC nº 658.682/SP - 2021/0105328-4, Rel. Min. Ribeiro Dantas).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DESCRITO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL FECHADO. JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal - CPP. (...) 3. Embora a reprimenda não tenha ultrapassado 8 anos, a reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, segundo a jurisprudência desta Corte, mostrando-se inócua, inclusive, para fins de escolha do regime inicial, a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal). 4. Agravo regimental desprovido." (STJ, AgRg no HC nº 603.686/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik).

Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito narrado na denúncia, bem como sua autoria. Passo à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que o réu é primário e não ostenta antecedentes, conforme se infere da Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fl. 93). No entanto, a quantidade de drogas apreendidas (total de 634 gramas de massa líquida, ou seja, mais de meio quilo, divididos em 513 porções) e a diversidade e natureza dos entorpecentes (maconha, crack e cocaína) devem ser levadas em consideração nesta fase para fins de fixação da pena-base, à luz do que determina o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, do qual se extrai que o juiz considerará a natureza e a quantidade da substância. Assim, conforme orientação firmada pelo Colendo STJ, a grande quantidade de drogas justifica maior censurabilidade da conduta (STJ, 5ª Turma, HC nº 64.903/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 03/03/2008, p.1; STJ, 6ª Turma, HC nº 81.003/SC, Rel. Min. Jane Silva, DJ 10/03/2008, p.1; STJ, 5ª Turma, HC nº 88.542/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 17/12/2007, p. 271). Dessa forma, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, partindo de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa do acusado, consoante se extrai de fl. 7, nos termos do artigo 65, inciso I, do Código Penal. Assim, reduzo as penas ao mínimo legalmente previsto, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em terceira fase de aplicação da pena, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. No caso em tela, o réu é

primário e não ostenta antecedentes desabonadores, bem como nada indica que integre organização criminosa ou que se dedique a atividades criminosas, de modo que estão inteiramente presentes as circunstâncias previstas no § 4º do citado artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que, somadas às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, autorizam a redução de 1/6 (um sexto) da pena fixada, culminando com as penas de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, que, ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno em definitiva. Registre-se que, diante da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, inviável maior redução da pena. (Nesse sentido: TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 993.08.027053-8, Rel. Paulo Antonio Rossi, 06/08/2008).

Do regime inicial de cumprimento da pena.

Tendo em vista a primariedade e a quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial semiaberto para início de cumprimento da pena. Com efeito, o Colendo Supremo Tribunal Federal afastou a hediondez do tráfico privilegiado (STF, HC nº 118.533).

No caso concreto, mostra-se razoável e recomendável o regime mais brando intermediário. Isso porque o réu é primário, sem antecedentes desabonadores e sem ligação comprovada com organização criminosa.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente pelo fato de que se trata de pena superior a quatro anos, fato impeditivo da concessão do benefício.

DISPOSITIVO.

Diante de todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado EDUARDO VILELA DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe, por isso, a pena privativa de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada por seu valor unitário mínimo, atendendo ao disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Tendo o réu sido beneficiado com a liberdade provisória neste processo, faculto-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se a guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ), nos termos da Resolução nº 474 do CNJ.

Com o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral para as providências cabíveis, em observância ao disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e no artigo 48 da Resolução TSE nº 23.669, de 14 de dezembro de 2021.

Nos termos dos artigos 480 e seguintes das NSCGJ, certificado o trânsito em julgado da condenação, expeça-se a certidão da sentença e abra-se vista ao Ministério Público para ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA